

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4001/2530

นาง จุไรวรรณ ธัญธีร ธรรม
นาง ไพบุลย์ ตูริยาภรณ์ กับพวก
นาย เจีย มสุน หรือเขียนหยุ่น แซ่ลี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 99, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1364

เจ้ามรดกทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทจากผู้อื่น จดทะเบียนการเช่ามีกำหนด 25 ปี เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีของเจ้ามรดกได้ไปขอโอนชื่อผู้เช่าจากเจ้ามรดกเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 โดยมีข้อสัญญาเช่นเดิมและเมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้วผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าใหม่ต่อไปได้ การที่จำเลยที่ 1 เช่าตึกแถวพิพาทจึงเป็นการสืบสิทธิของเจ้ามรดกผู้เช่าเดิมนั่นเอง เมื่อจำเลยที่ 1 ขอโอนชื่อดังกล่าวแล้วได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นการขายสิทธิให้จำเลยที่ 2 แสดงว่าสิทธิการเช่าดังกล่าวมีราคาและถือเอาได้จึงเป็นทรัพย์สินและทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทที่จะแบ่งปันกันได้ เพื่อความสะดวกในการแบ่งมรดกสมควรตีราคาเป็นตัวเงินแล้วจึงแบ่งกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนางเหลียงยिनหรือหม่าซึ่งเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางยินดี แซ่ลี จำเลยที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางยินดี โดยไม่มีบุตรด้วยกันนางยินดีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2513 โดยมีได้ทำพินัยกรรมไว้ นางยินดีมีทรัพย์สินคือสิทธิการเช่าตึกแถวรวม 3 ห้อง กับกิจการค้า

และสินค้าในร้าน 'ยินดีพานิช' รวมราคาประมาณ 2,000,000 บาท ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์และจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ครอบครองและดำเนินกิจการค้าต่อเนื่องกันมาหลังจากนางยินดีถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 จะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินกึ่งหนึ่งในฐานะเป็นสินสมรสคิดเป็นเงิน 1,000,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 1,000,000 บาท ตกเป็นมรดกของนางยินดี ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับกึ่งหนึ่งเป็นเงิน 500,000 บาท ในฐานะผู้รับมรดกแทนที่นางเหลียงยिनซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว จำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวจากชื่อนางยินดีเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 และได้โอนสิทธิการเช่ากับกิจการค้าและสินค้าในร้านทั้งหมดให้จำเลยที่ 2 โดยเสนอหา ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์สินให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน ถ้าไม่สามารถแบ่งได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์ ถ้าการแบ่งไม่สามารถตกลงกันได้ให้นำทรัพย์สินทั้งหมดออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า นางยินดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน ถ้าโจทก์จะมีส่วนได้รับมรดกแล้ว ต้องแบ่งให้จำเลยที่ 1 ในฐานะคู่สมรสกึ่งหนึ่ง ส่วนอีกกึ่งหนึ่งตกได้แก่นางเหลียงยिनมารดาโจทก์และน้องอีก 2 คน และโจทก์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับมรดกแทนที่เพียง 1 ใน 5 ของมรดกที่นางเหลียงยिनจะได้รับสรุปแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับมรดกเพียง 1 ใน 30 ส่วนเท่านั้น นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม จำเลยทั้งสองครอบครองทรัพย์มรดกตลอดมาและมีได้ครอบครองแทนโจทก์ โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี คดีจึงขาดอายุความ จำเลยที่ 2 รับโอนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อนางยินดีถึงแก่กรรมสิทธิการเช่าย่อมระงับจึงไม่มีทรัพย์มรดกในส่วนนี้ของผู้ตาย มูลค่าสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทมีค่าอย่างมากไม่เกิน 20,000 บาท และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องทั้งสองร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม อ้างว่าเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ โจทก์และผู้ร้องทั้งสองมีสิทธิได้รับมรดกแทนที่นางเหลียงยีนในจำนวนเงิน 500,000 บาทขอให้แบ่งมรดกให้ผู้ร้องทั้งสองตามส่วน ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอ โดยเรียกโจทก์เดิมว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกผู้ร้องสองที่ 1 ถึงที่ 4 ว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันแบ่งมรดกของนางยีนดี แซ่ลี เฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในร้านยีนดีพานิชโดยให้ชำระเป็นเงิน 15,000 บาท ให้โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอของโจทก์ที่ 1 นอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 65,000 บาทให้แก่โจทก์ (ที่ 1) พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ที่ 1 ฟ้องแบ่งมรดกของนางยีนดี แซ่ลี ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 2 รวม 2 รายการคือ 1) สิทธิการเช่าตึกแถว 3 ห้อง และ 2) กิจการค้ากับทรัพย์สินในร้านค้าของเจ้ามรดก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งมรดกเฉพาะทรัพย์สินในร้านค้าของเจ้ามรดกให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่อุทธรณ์คัดค้าน ส่วน

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์เฉพาะขอให้แบ่งสิทธิการเช่าตึกแถว 3 ห้อง ให้แก่โจทก์ที่ 1 ตามฟ้อง มิได้อุทธรณ์เกี่ยวกับกิจการค้าและทรัพย์สินในร้านด้วย ฉะนั้น ส่วนแบ่งมรดกที่โจทก์ที่ 1 จะได้รับเกี่ยวกับกิจการค้าและทรัพย์สินในร้านค้าจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับมรดกในส่วนนี้เป็นเงิน 15,000 บาทคดีคงมีปัญหาคือที่จะต้องวินิจฉัยเฉพาะทรัพย์สินอันดับที่ 1 ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องหมายเลข 2 คือ สิทธิการเช่าตึกแถว 3 ห้องว่า เป็นทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกที่โจทก์ที่ 1 จะฟ้องขอแบ่งได้หรือไม่เพียงใดข้อเท็จจริงได้ความว่านางยินดีเจ้ามรดกทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาททั้งสามห้องจากผู้ก่อสร้างตึกแถวดังกล่าวให้เทศบาลเมืองนครสวรรค์โดยเสียค่าเช่าห้องละ 150 บาท และ 200 บาท จดทะเบียนการเช่ามีกำหนดห้องละ 25 ปีเมื่อนางยินดีผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 สามีนางยินดีได้ไปขอโอนชื่อผู้เช่าจากนางยินดีเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าแทนโดยมีข้อสัญญาเช่นเดียวกับที่นางยินดีทำไว้เดิม ฉะนั้น การที่จำเลยที่ 1 เช่าตึกแถวพิพาทดังกล่าวจึงเป็นการสืบสิทธิของนางยินดีผู้เช่าเดิมนั่นเอง ทั้งข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามที่โจทก์นำสืบว่าเมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าใหม่ต่อไปได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ขอโอนชื่อจากนางยินดีเป็นชื่อของตนเป็นผู้เช่าแล้วได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาททั้งสามห้องให้แก่จำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นการขายสิทธิให้จำเลยที่ 2 ดังนี้ จะเห็นได้ว่าสิทธิการเช่าตึกพิพาทดังกล่าวมีราคาและถือเอาได้ จึงเป็นทรัพย์สินและเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทที่จะแบ่งปันกันได้ตามกฎหมายลักษณะมรดกเพื่อความสะดวกในการแบ่งมรดกในส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรตีราคาเป็นตัวเงินแล้วจึงแบ่งกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 และศาลฎีกาตีราคาสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทราคา 1,200,000 บาทจึงต้องแบ่งสินสมรสให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่งก่อนเป็นเงิน 600,000 บาท ปราบฏว่ นางยินดีผู้ตายไม่มีบุตร และบิดามารดาถึงแก่กรรมไปก่อนแล้วมรดกของนางยินดีจึงตกได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกนางยินดีอีกกึ่งหนึ่งเป็นเงิน 300,000

บาทส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาท ตกได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของนาง ยินดีซึ่งมีอยู่ 2 คน คือมารดาของโจทก์ที่ 1 กับนายแก้ว มารดาโจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรมก่อนนางยินดี มีบุตร 5 คน คือโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิได้รับมรดก ส่วนนี้เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นมรดกที่โจทก์ที่ 1 ได้รับทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 45,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 รับโอนมรดกส่วนที่โจทก์ที่ 1 จะได้รับจากจำเลยที่ 1 โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้โอนไม่มีสิทธิจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 45,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>